

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

क्रिमिनल अपील क्रमांक १६५१/२०२३

मांगीलाल

अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

प्रतिवादी

निर्णय

एम.एम. सुंदरेश ज-

1. अपीलकर्ता पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (इसके बाद "एनडीपीएस अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 15 (सी) सहपठित धारा 8 (बी) के तहत आरोपित किया गया और दोषी ठहराया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय एनडीपीएस, जावरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। तदनुसार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई। व्यथित होकर वर्तमान अपील दायर की गयी है।

अभियोजन का मामला संक्षेप में:

2. पुलिस स्टेशन कालूखेड़ा में तैनात सहायक उप निरीक्षक एच.एस. सेंगर को 20.05.2010 को एक टेलीफोन संदेश के माध्यम से सूचना मिली कि अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त मथुरालाल, जिनके खिलाफ उनकी मृत्यु के कारण मुकदमा समाप्त हो गया था, पोस्ट भूसे की प्रकृति में मादक पदार्थ की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में थे। सूचना को डेली डायरी में दर्ज करने और प्रक्रियात्मक अनुपालन पर समय बर्बाद किए बिना, पुलिस बल ने एक ट्रैक्टर को रोका जिसमें प्रतिबंधित सामग्री से भरे बैग जब्त किए गए थे। अभियुक्तों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन करने पर तलाशी के बारे में बताया गया। घटना स्थल पर पंचनामा लिखा गया। आरोपियों से गिरफ्तारी का कारण बताने के साथ ही सैंपल लिए गए। अपराध क्रमांक 53/10 में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (बी) सहपठित धारा 15 (सी), धारा 25 और 29 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 13.09.2010 को क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी। ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा जांच की जाने वाली गवाहों की सूची में 48 प्रदर्शों को चिह्नित करते हुए 16 अभियोजन गवाहों को दर्शाया गया है।
3. इन गवाहों में से, सार्वजनिक गवाह, अर्थात् पी.डब्ल्यू.2, पी.डब्ल्यू.3, पी.डब्ल्यू.4 और पी.डब्ल्यू.6 मुकर गए। उनमें से पी.डब्ल्यू.2 और पी.डब्ल्यू.6 पांच गवाह थे। इन दो गवाहों ने अधिकांश प्रदर्शों पर हस्ताक्षर किए। हालांकि P.W.5 को पक्ष द्रोही घोषित नहीं किया गया है, लेकिन उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कथित घटना से पहले भी पुलिस स्टेशन में मादक पदार्थ मौजूद था। गवाही के इस भाग पर अभियोजन पक्ष द्वारा सवाल नहीं उठाया गया है। दोनों अदालतों ने सजा सुनाने में पुलिस गवाहों के साथ-साथ एफएसएल रिपोर्ट पर भरोसा जताया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गिरफ्तारी मेमो की गवाही देने वाले दो

गवाहों से अभियोजन पक्ष द्वारा उन कारणों से पूछताछ नहीं की गई है, जो उसे अच्छे से ज्ञात हैं।

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 52 ए का विस्तार

धारा 52A एनडीपीएस एक्ट — अभिगृहीत स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का व्ययन- (1) केंद्रीय सरकार, किन्हीं स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों के संबंध में, परिसंकटमय प्रकृति, चोरी के लिए अतिसंवेदनशीलता, प्रतिस्थापन, समुचित भंडारण स्थान की विषमता या किसी अन्य सुसंगत महत्व को ध्यान में रखकर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों अथवा स्वापक औषधियों का वर्ग, मनःप्रभावी पदार्थों का वर्ग, नियंत्रित पदार्थों का वर्ग या हस्तांतरणों का वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका, उनके अभिग्रहण के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में, जो सरकार, समय-समय पर, इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् अवधारित करे, व्ययन किया जाएगा।

(2) जहां कोई स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों को अभिगृहीत कर लिया गया है और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को भेज दिया गया है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों की एक तालिका तैयार करेगा जिसमें उनके वर्णन, क्वालिटी, परिमाण, पैक करने के ढंग, चिह्नांकन, संख्यांक या ऐसे स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों या पैकिंग की, जिनमें वे पैक किए गए हैं, पहचान कराने वाली अन्य विशिष्टियां, उद्भव का देश और अन्य विशिष्टियों से संबंधित ऐसे अन्य

ब्यौरे दिए गए हों, जिन्हें उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसी स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों की पहचान के लिए सुसंगत समझे और किसी मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए आवेदन करेगा अर्थात् :-

(क) ऐसे तैयार की गई तालिका का सही होना प्रमाणित करने के लिए; या
(ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों या हस्तांतरणों के फोटोचित्र लेने और ऐसे फोटोचित्रों का सही होना प्रमाणित करने के लिए; या
(ग) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लिए जाने की अनुज्ञा देने के लिए और ऐसे लिए गए नमूनों की किसी सूची का सही होना प्रमाणित करने के लिए ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहां ऐसा मजिस्ट्रेट यथाशक्य शीघ्र ऐसा आवेदन मंजूर करेगा ।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों के फोटोचित्रों और नमूनों की सूची को, ऐसे अपराध के संबंध में, प्राथमिक साक्ष्य मानेगा ।

4. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए की उपधारा (1) केंद्र सरकार को जब्त किए गए मादक पदार्थ के निपटान के लिए एक तरीका निर्धारित करने की सुविधा देती है । विचार यह है कि विशेष मामले से निपटने के उद्देश्य से और उसके बाद किसी भी अवैध उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जा रहे प्रतिबंधित पदार्थ की सुरक्षा के लिए इस तरह के निपटान के लिए एक स्पष्ट तंत्र बनाया

जाए।

5. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए की उपधारा (2) एक सक्षम अधिकारी को पर्याप्त विवरण के साथ ऐसी मादक दवाओं की एक सूची तैयार करने का आदेश देती है इसके बाद सूची की शुद्धता को प्रमाणित करने, उसकी उपस्थिति में प्रासंगिक तस्वीरें लेने और उन्हें सही प्रमाणित करने या उचित प्रमाणीकरण के साथ उसकी उपस्थिति में नमूने लेने के उद्देश्य से, संबंधित मजिस्ट्रेट को, एक उचित आवेदन करके उसका पालन करना होगा। ऐसा आवेदन उपरोक्त तीनों में से किसी भी उद्देश्य के लिए दायर किया जा सकता है। इस प्रावधान के पीछे का उद्देश्य जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के निपटान पर मजिस्ट्रेट द्वारा पर्यवेक्षण का एक तत्व रखना है। ऐसी सूची, तस्वीरें और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणीकरण के साथ तैयार किए गए नमूनों की सूची प्राथमिक प्राक्ष्य के रूप में गठित की जाएगी। इसलिए, जब एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए का अनुपालन नहीं होता है, जहां मजिस्ट्रेट के प्रमाणीकरण में किसी भी सूची, तस्वीर या नमूनों की सूची की कमी होती है, तो यह प्राथमिक साक्ष्य नहीं होगा।
6. इस प्रावधान के पीछे स्पष्ट कारण जांच की प्रक्रिया में निष्पक्षता लाना है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए साक्ष्य का एक अनिवार्य नियम है जिसके लिए एक मजिस्ट्रेट की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जिसके बाद एक सूची को प्रमाणित करने के लिए या लिये गए नमूनों की सूची से अलग ली गई तस्वीर के लिए उसकी मंजूरी की सुविधा के लिए एक आदेश दिया जाता है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए(1) के उचित अनुपालन में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने एक अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 339(ई). दिनांक 10.05.2007 जारी की, जो नष्टीकरण प्रमाण पत्र के साथ समाप्त होने

वाले ड्रग्स के निपटान का एक विस्तृत ढंग और तरीका प्रस्तुत करता है:

4. निपटान का तरीका

- 1) जहां कोई नशीली दवा या मनःप्रभावी पदार्थ जब्त किया गया है और निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या अधिनियम की धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को भेज दिया गया है, या यदि इसे ऐसे अधिकारी द्वारा स्वयं जब्त किया गया है, वह इस अधिसूचना के अनुबंध 1 के अनुसार ऐसी मदद दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों की एक सूची तैयार करेगा और इस अधिसूचना के अनुबंध 2 के अनुसार धारा 52 ए की उपधारा (2) के तहत किसी भी मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा।
- 2) मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 52 ए की उपधारा (3) के तहत आवेदन की अनुमति देने के बाद, उपरोक्त खंड (1) में उल्लिखित अधिकारी मामले के प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ली गई प्रमाणित सूची, तस्वीरें और नमूनों को संरक्षित करेगा और जमा करेगा। निपटान पर समिति द्वारा निर्णय के लिए ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष को ड्रग खेप का विवरण। अधिकारी ड्रग्स की खेप के साथ विवरण की एक प्रति गोदाम के प्रभारी अधिकारी को भेजेगा।

4.2 ड्रग्स के निपटान की विधि.

- (i) अफ्रीम, मॉर्फ़ीन, कोडीन और थेबाइन का निपटान मुख्य कारखाना नियंत्रक के अधीन सरकारी अफ्रीम और अल्कलॉइड वर्क्स को हस्तांतरित करके किया जाएगा।
- (ii) खंड (i) में उल्लिखित ड्रग्स के अलावा अन्य ड्रग्स के मामले में, निपटान के लिए तैयार ड्रग खेप का विवरण उपलब्ध संचार के सबसे तेज़ माध्यम से फैक्ट्री के मुख्य नियंत्रक को सूचित किया जाएगा।
- (iii) फैक्ट्री का मुख्य नियंत्रक, नियम 67 बी के तहत नमूने के रूप में आपूर्ति करने के लिए आवश्यक ड्रग्स की मात्रा, यदि कोई हो, का संकेत देते हुए संचार प्राप्त

होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर ।

- (iv) खंड (iii) के तहत फैक्ट्री के मुख्य नियंत्रक द्वारा अपेक्षित ड्रग्स की इतनी मात्रा, यदि कोई हो, उसे हस्तांतरित कर दी जाएगी और ड्रग्स की शेष मात्रा पैरा 4.1.2 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार नष्ट कर दी जाएगी ।
- (v) उचित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित भस्मक में जलाकर नष्ट किया जाएगा, जो उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करता है । ऐसा भस्मीकरण उन्हीं स्थानों पर किया जा सकता है जहां पर्याप्त सुविधाएं एवं सुरक्षा व्यवस्था मौजूद हो । यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह का भस्मीकरण स्वास्थ्य के लिए खतरा या प्रदूषणकारी न बने, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, जैसा भी मामला हो, की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए । ड्रग्स निस्तारण समिति के सदस्यों की मौजूदगी में नष्टीकरण किया जाएगा ।

4.4 नष्टीकरण का प्रमाण पत्र.

नष्टीकरण का एक प्रमाण पत्र (तीन प्रतियों में) जिसमें गोदाम प्रविष्टि क्रमांक, जब्त की गई ड्रग्स का सकल और शुद्ध वजन इत्यादि जैसे सभी प्रासंगिक डेटा शामिल होंगे, अनुलग्नक-3 के प्रारूप के अनुसार ड्रग्स डिस्पोजल कमिटी के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किया जाएगा । इस आशय की आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के बाद मूल प्रति को गोदाम रजिस्टर में चिपकाया जाएगा, डुप्लिकेट को जब्ती मामले की फाइल में रखा जाएगा और तीन प्रतियों को ड्रग्स डिस्पोजल कमिटी के पास रखा जाएगा । ड्रग्स के निपटान का विवरण मासिक मास्टर रिपोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सूचित किया जाएगा ।

- 7. ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपरोक्त अधिसूचना मौजूदा मामले में कथित अपराध के घटित होने के समय अस्तित्व में थी, अधिसूचना क्रमांक

जी.एस.आर.899(ई) के तहत 23.12.2022 से निरस्त कर दी गई। किसी भी स्थिति में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों में जारी अधिसूचना कभी भी मुख्य प्रावधान, विशेष रूप से उप-धारा (2) का खंडन नहीं कर सकती है। हालाँकि, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के अनुरूप अधिसूचना के माध्यम से जारी किसी भी दिशानिर्देश का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

8. किसी भी प्रस्तावित निपटान/नष्टीकरण से पहले एनपीडीएस अधिनियम की धारा 52 ए के आदेश का उस आशय के एक आवेदन के साथ शुरू करके विधिवत अनुपालन किया जाना आवश्यक है। मामले का निर्णय करते समय न्यायालय को इस तरह के अनुपालन से संतुष्ट होना चाहिए। किसी दिए गए मामले में जब ऐसा कोई मुद्दा विचार के लिए उठता है तो अदालत को संतुष्ट करने का दायित्व पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर होता है। जब्त की गई सामग्री का उत्पादन जब्ती और उसके बाद बरामदगी स्थापित करने का एक कारक है। यह याद रखने योग्य है कि एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधान कठोर और सख्त दोनों हैं और इसलिए अभियोजन पक्ष पर भारी बोझ पड़ता है। भौतिक साक्ष्य को प्रस्तुत न करने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद साक्ष्य अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 114(जी) के अर्थ में नकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा। अधिसूचना के माध्यम से विचार की गई प्रक्रिया में निष्पक्षता का एक तत्व है जैसे कि सील जमा करना, कंटेनरों को क्रमानुसार क्रमांकित करना और नमूने लेने की प्रक्रिया के अनुपालन से पहले उन्हें लॉट में रखना। कानून के पूर्वोक्त सिद्धांतों को नूर आगा बनाम पंजाब राज्य, (2008) 16 एससीसी 417 में विस्तार से डील किया गया है:

“89. जारी किए गए दिशानिर्देशों का न केवल पर्याप्त रूप से अनुपालन किया

जाना चाहिए, बल्कि विभागीय कार्यवाही की तुलना में दंडात्मक कार्यवाही से जुड़े मामले में, ऐसे दिशानिर्देशों की कठोरता पर जोर दिया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण कारक जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह जानना ज़रूरी है कि क्या ऐसे निर्देश क़ानून के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए हैं या नहीं। जब विधिक मान्यताप्राप्त प्राधिकारी द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं, तो अधीनस्थ प्राधिकारियों के लिए इसका अनुपालन करना अनिवार्य हो जाता है।

90. हाल ही में, केरल राज्य बनाम कुरियन अब्राहम (पी) लिमिटेड [(2008) 3 एससीसी582] में इस न्यायालय ने, भारत संघ बनाम आजादी बचाओ आंदोलन [(2004) 10 एससीसी 1] में इस न्यायालय के पहले के फैसले का पालन करते हुए यह माना कि वैधानिक निर्देश अनिवार्य हैं।

91. इन चर्चाओं का तार्किक परिणाम यह है कि स्थायी आदेश में मौजूद दिशानिर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और इसके पर्याप्त अनुपालन पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे मामलों में भौतिक साक्ष्य की पवित्रता बनी रहे। स्पष्ट रूप से, जांच प्राधिकारी द्वारा इन दिशानिर्देशों का कोई पर्याप्त अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए होते, तो वे अभियोजन पक्ष के खिलाफ जाते।

92. अभियोजन पक्ष की ओर से इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने में चूक को भौतिक साक्ष्य के दूसरे महत्वपूर्ण टुकड़े से जोड़ा जाना चाहिए कि कथित तौर पर निर्विवाद रूप से बरामद की गई भारी मात्रा में हेरोइन को भी अदालत में पेश नहीं किया गया है। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि उसे नष्ट कर दिया गया था। हालाँकि, यह किस अधिकार से किया गया यह स्पष्ट नहीं है। कानून की

आवश्यकता है कि ऐसा अधिकार मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से प्राप्त होना चाहिए। ऐसा आदेश जिस पर निर्भरता रखी गई है वह प्रदर्श पीजे है; इसका अवलोकन मात्रा करने पर, यह स्पष्ट है कि किसी भी समय कोई प्रार्थना नहीं की गई थी उक्त माल को नष्ट करने या उसके अन्यथा निपटान के लिए बनाया गया। 1962 अधिनियम की धारा 110(1-बी) के तहत परिकल्पित प्रमाणपत्र आवश्यक था। प्रमाणीकरण, इन्वेंटरी इत्यादि प्रदान करने वाले उपरोक्त प्रावधान के तहत एक आदेश पारित करना आवश्यक था। इसके आदेश में नष्टीकरण के संबंध में कोई निर्देश शामिल नहीं है।

95. उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत न करना अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि भौतिक साक्ष्य में विसंगतियों के संबंध में एक संचयी दृष्टिकोण एक व्यापक निष्कर्ष बनाता है जो अभियोजन की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। यहां तक कि उक्त उद्देश्य के लिए अभियुक्त की ओर से वापस ली गई स्वीकारोक्ति का भी सहारा नहीं लिया जा सकता था।

96. अंत में, हेरोइन की बड़ी मात्रा से लिए गए तीन नमूनों से संबंधित भौतिक प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे। भले ही तार्किक रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि थोक मात्रा को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन अधिनियम की धारा 52-ए के अंतर्गत, परिकल्पित हेरोइन की बरामदगी के तथ्य को स्थापित करने के उद्देश्य से, नमूनों को प्रस्तुत करना और प्रार्थमिक साक्ष्य के रूप में साबित करना आवश्यक था।

XXX

XXX

XXX

100. इस प्रकृति के मामले के भौतिक साक्ष्य को, न्यायालय की संपत्ति होने के

कारण, रक्षणीय माना जाना चाहिए। जिसके अ प्र स्तुतिकरण से, साक्ष्य अधिनियम की धारा ११४(जी) के अंतर्गत, एक नकारात्मक निष्कर्ष निकालना आवश्यक होगा। तब जबकि इतनी बड़ी संख्या में विसंगतियां हैं, यदि इसके संचयी प्र भाव को ध्यान में रखा जाता है, तो अनुमेय निष्कर्ष यह होगा कि अपीलकर्ता द्वारा प्र तिबंधित सामग्री के कब्जे के तथ्य को साबित करने के अभियोजन पक्ष के प्र यास के संबंध में गंभीर संदेह पैदा होते हैं। मामले के इस पहलू पर इस न्यायालय द्वारा, *जितेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य* [(2004) 10 एससीसी 562 : 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 2028] में, निम्नलिखित शब्दों में विचार किया गया है :- (एस. सी. सी. पी. 565, पैरा 6)

"6. ... वाद में अभियोजन पक्ष के लिए ठोस प्र माण द्वारा यह स्थापित करना आवश्यक था कि आरोपी के कब्जे से कथित मात्रा में चरस और गांजा जब्त किया गया था। सबसे अच्छा प्र माण जब्त की गई साम ग्री होती, जिसे वाद के दौरान पेश किया जाना चाहिए था और भौतिक वस्तुओं के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए था। उन्हें प्र स्तुत करने में इस विफलता के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उनकी विशेषताओं के बारे में केवल मौखिक साक्ष्य और पंचनामा पेश करने मात्र से, अभियोजन पक्ष पर पड़ने वाले भारी बोझ का निर्वहन नहीं होता है, विशेष रूप से जहां अपराध एनडीपीएस अधिनियम के तहत कड़ी सजा के साथ दंडनीय है।

9. मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जब्ती के मुद्दे पर, हम इस न्यायालय के निर्णय भारत संघ बनाम मोहनलाल, (2016) 3 एस. सी. सी. 379, पर भरोसा करना चाहते हैं :-

"16. धारा 52-ए की उपधारा (3) में यह अपेक्षित है कि मजिस्ट्रेट,

जितनी जल्दी हो सके, आवेदन की अनुमति देगा । इसका तात्पर्य है कि जैसे ही जब्ती की जाती है और प्र तिबंधित सामग्री आरक्षी केंद्र के प्र भारी अधिकारी या अधिकृत अधिकारी को भेजी जाती है, संबंधित अधिकारी, उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों हेतु अपनी उपस्थिति में प्र तिनिधिक प्र दर्शों को लेने हेतु अनुमति देने सहित, मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए विधिक रूप से कर्तव्यबद्ध है। तत्पश्चात, इस प्रकार पृथक प्र दर्श सूचीबद्ध किये जायेंगे, व प्र दर्शों की सूची की शुद्धता मजिस्ट्रेट द्वारा प्र माणित की जाएगी। अन्य शब्दों में, प्र दर्श लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति व निरीक्षण में की जाएगी एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया की सत्यता उसके द्वारा सत्यापित की जाएगी।

17. जब्ती के समय नमूने लेने का सवाल, जो अक्सर मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में होता है, उपरोक्त चीजों की योजना में नहीं उठता है। ऐसा विशेष रूप से तब होता है, जब अधिनियम की धारा 52-ए(4) के अनुसार, उपरोक्त धारा 52-ए की उप-धारा (2) और (3) के अनुपालन में मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए और प्र माणित किए गए नमूने, वाद के उद्देश्य के लिए प्राथमिक साक्ष्य बनते हैं। इतना कहना पर्याप्त है कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो जब्ती के समय प्र दर्श लेना अनिवार्य करें। शायद इसीलिए, कोई भी राज्य जब्ती के समय नमूने लेने का दावा नहीं करता।

18. जो भी हो, प्र दर्श संग्रहण को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान और केंद्र सरकार द्वारा जारी स्थायी आदेश के बीच विरोधाभास तब स्पष्ट होता है, जब दोनों को एक साथ रखा जाता है। इस बात का कोई लाभ नहीं है कि इस तरह के संघर्ष को व्याख्या के पहले सिद्धांतों

पर अधिनियम पक्ष में हल करना होगा, लेकिन वैधानिक अधिसूचना को अपने वर्तमान रूप में जारी रखने से, संबंधित अधिकारियों के मन में भ्रम पैदा होगा, न कि उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता मिलेगी। इसलिए केंद्र सरकार इस मामले की फिर से जांच करे और उपरोक्त दिशा में उचित कदम उठाए।"

तथ्य और विवेचना :

10. हमने अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी हैं। प्र संगवश हमने पूरे अभिलेख को पढ़ा।
11. पी-3 के तहत प्र दर्शित मुखबिर की जानकारी का ज्ञापन, दो गवाहों, पी डब्लू 2 और पी डब्लू 6, के हस्ताक्षर को इंगित करता है, दोनों पक्ष द्रोही हो गए। हालाँकि उन्होंने अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से प्र माणित था कि वे घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। हमारे सुविचारित विचार में, अधीनस्थ न्यायालय ने प्र माण की त्रुटिपूर्ण विवेचना की है, वास्तव में ये दोनों गवाह 13 तक के अधिकांश प्र दर्शनों में पक्षकार थे। प्र दर्श पी-4 के तहत तलाशी वारंट इस तथ्य को स्वीकार करता है कि एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अनुध्यात प्र किरया का पालन नहीं किया गया है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, जब्ती ज्ञापन के गवाहों में से एक से पूछताछ नहीं की गई है जबकि दूसरा मुकर गया है। गिरफ्तारी ज्ञापन के दोनों गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है। मादक पदार्थ की अनुपलब्धता और पंच गवाहों के पक्ष द्रोही होने के मुद्दे पर, हम इस न्यायालय के निर्णय जितेंद्र बनाम स्टेट ऑफ़ M.P, (2004) 10 SCC 562 को दोहराएँ चाहते हैं :

"5. यह साबित करने के लिए कि, आरोपी के कब्जे से चरस और गांजा बरामद किया गया था, पुलिस अधिकारियों और पंच गवाहों के प्रमाण शामिल थे। पंच गवाह मुकर गए। इस प्रकार, हम पाते हैं कि राजेंद्र पाठक (पीडब्लू 7), अंगद सिंह (पीडब्लू 8) और सब-इंस्पेक्टर डी जे राय (पीडब्लू 6), की गवाही के अतिरिक्त, आरोपी के कब्जे से मादक पदार्थों की बरामदगी के बारे में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। आरोपी के कब्जे से कथित रूप से जब्त किए गए चरस और गांजे को अधीनस्थ न्यायालय में पेश भी नहीं किया गया था, ताकि उन्हें फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए नमूनों से जोड़ा जा सके। वाद में, पुलिस अधिकारियों की अनुरक्त गवाही के अतिरिक्त, यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि चरस और गांजा आरोपी के कब्जे से जब्त किए गए थे या विधिविज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए नमूने, आरोपी के कब्जे से जब्त की गई ड्रग्स से लिए गए थे। यद्यपि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि आरोपी की अभिरक्षा से कथित रूप से जब्त किए गए चरस और गांजा को न तो न्यायालय में पेश किया गया था, और न ही उन वस्तुओं के रूप में चिह्नित किया गया था, जिन्हें किया जाना चाहिए था, उच्च न्यायालय ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह दोषसिद्धि को दूषित नहीं करेगा, क्योंकि यह साबित हो चुका था कि नमूनों को अच्छी तरह से सीलबंद स्थिति में रासायनिक परीक्षक को भेजा गया था और वे चरस और गांजा पाए गए। उच्च न्यायालय ने कहा, "न्यायालय के समक्ष इन वस्तुओं की प्रस्तुति न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है। बचाव पक्ष ने भी वाद के दौरान इस बात पर जोर नहीं दिया कि इन वस्तुओं को प्रस्तुत

किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ४६५ पर भरोसा किया कि भौतिक वस्तु को प्रस्तुत न करना, केवल एक प्रक्रियात्मक अनियमितता थी और यह आरोपी के लिए पूर्वाग्रह का कारण नहीं थी।

6. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अरक्षणीय है। वाद में अभियोजन पक्ष के लिए ठोस प्रमाण द्वारा यह स्थापित करना आवश्यक था कि आरोपी के कब्जे से कथित मात्र में चरस और गांजा जब्त किया गया था। सबसे अच्छा प्रमाण जब्त की गई सामग्री होती जिसे वाद के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और भौतिक वस्तुओं के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए था। उन्हें प्रस्तुत करने में इस विफलता के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उनकी विशेषताओं के बारे में केवल मौखिक साक्ष्य और पंचनामे को पेश करने से अभियोजन पक्ष पर पड़ने वाले भारी बोझ का निर्वहन नहीं होता है, विशेष रूप से जहां अपराध एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत कड़ी सजा के साथ दंडनीय है। इस मामले में, हम देखते हैं कि पंच पक्ष द्रोही हो गए हैं, इसलिए पंचनामा कुछ और नहीं, बल्कि संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा लिखा गया एक दस्तावेज है। प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा दिया गया सुझाव ध्यान देने योग्य है। अभियोजन पक्ष के गवाहों को यह सुझाव दिया गया था कि घर की मकान मालकिन ने, पुलिस के साथ मिलीभगत करके, केवल उस घर से, जिसमें वे रह रहे थे, आरोपी को बेदखल करने के लिए, झूठा मामला दर्ज किया था। अंत में, हम देखते हैं कि अन्वेषण अधिकारी से भी पूछताछ नहीं की गई थी। इस पृष्ठभूमि में, यह कहना कि पंच गवाहों के मुकर जाने, जांच अधिकारी से पूछताछ न

करने और जब्त मादक पदार्थों को पेश न करने के बावजूद, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दोषसिद्धि अभी भी निरंतर रखी जा सकती है, बहुत दूर की बात है।"

(जोर दिया गया)

12. हम आगे पाते हैं कि अधिनियम की धारा २७ के अंतर्गत ज्ञापन, जिसे दो गवाहों द्वारा देखा गया, का सबूत में कोई मूल्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें शामिल नए तथ्य की कोई खोज नहीं है। जो भी हो, ये गवाह भी मुकर गए। अभिलेख से यह भी संकेत मिलता है कि विचारण न्यायाधीश द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें अभियोजन पक्ष को जब्त की गई सामग्री को पुलिस थाने के भीतर रखने की अनुमति दी गई थी, जिसे बाद में पेश किया जाएगा। यह अपने आप में एक पर्याप्त संकेत है कि धारा 52 ए के आदेश का पालन नहीं किया गया है। जब्त की गई सामग्री का प्रस्तुति न करने या उन्हें निपटाने के तरीके के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 ए के तहत दायर आवेदन, यदि कोई हो, को अनुमति देने वाला कोई आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा पारित नहीं किया गया। P.W.10 कार्यकारी मजिस्ट्रेट, ने इस तथ्य पर गवाही दी है कि उन्होंने कथित रूप से जब्त किए गए मादक पदार्थ के निपटान के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया था। इसी तरह P.W.12 मालखाना के प्रभारी को भी याद नहीं कि ऐसा कोई आदेश पारित किया गया था। मादक पदार्थ के निपटारे के मुद्दे पर, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 ए में निहित अनुपालन के अपमान में, इस न्यायालय ने, भारत संघ बनाम जारोपरम, (2018) 4 एस. सी. सी. 334 में, निम्नलिखित निर्णय दिया है :

"8. उपर्युक्त पैराग्राफ से जो पता चलता है वह यह है कि प्रत्येक 30 ग्राम के दो नमूने लेने के बाद, कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जब्त की गई पूरी शेष संपत्ति

जांच अधिकारी पीडब्लू 6 को वापस कर दी। इसे और सुनिश्चित करने हेतु, हमने कार्यकारी मजिस्ट्रेट सिंगोली टप्पा द्वारा दर्ज की गई कार्यवाही दिनांकित 14-10-2004 (अनुलग्नक पी-5) की, सटीक सामग्री का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। जहाँ तक प्रतीवादी का संबंध है, दर्ज की गई कार्यवाहियों को इस प्रकार पढ़ा जाए:

कार्यवाहियां

14-10-2004 : मामला प्रस्तुत किया गया। श्री हरविंदर सिंह, निरीक्षक (जांच अधिकारी), नारकोटिक्स ब्यूरो, सिंगोली ने, एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 की धारा 8/18 और 8/29 के तहत, 2004 के अपराध संख्या 01, में जब्त सामान के तीन सीलबंद पैकेट जमा किए हैं।

इन पैकेटों को ए, बी और सी चिह्नित किया गया था और विवरण नीचे दिए गए हैं :

1-ए: "ए" चिह्नित पैकेट पर यह चिह्नित किया गया था कि पैकेट में 7.200 किलोग्राम अफीम है, जो जारोप्रम पुत्र गंगा राम बिश्नोई से जब्त की गई थी। पैकेट खोलते ही पारदर्शी पॉलीथीन बैग मिला, जिसमें फिर से दो पॉलीथीन पैकेट मिले। एक पॉलीथीन ने क्रमशः 4.000 किलोग्राम और दूसरे ने 3.200 किलोग्राम अफीम चिह्नित दिया। दोनों पैकेटों में से प्रत्येक से 30-30 ग्राम का एक संयुक्त नमूना लिया गया है और एक छोटे प्लास्टिक पॉलीथीन में रखा गया है और ए-3 और ए-4 को चिह्नित किया गया है और सील कर दिया गया है। जब्त किए गए शेष सामान और नमूनों को, हमेशा की तरह सील किया गया व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री हरविंदर सिंह, निरीक्षक को सौंप दिया गया है।

9. उपरोक्त कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि जब्त किए गए शेष सामग्री का कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निपटान नहीं किया गया था। प्रतिबंधित सामग्री के साथ-साथ हमेशा की तरह सील किए गए नमूनों को जांच

अधिकारी परविंदर सिंह (पीडब्लू 6) को सौंप दिया गया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विशेष रूप से जब्त की गयी संपत्ति और मामले के अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के निर्देश दिए, क्योंकि सह-आरोपी भंवरलाल फरार था। अधीनस्थ न्यायालय ने, विनिर्दिष्ट रूप से अभिलेख की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए, उसके पहले पन्ने पर, लाल स्याही से टीप लगाने हेतु निर्देशित किया। ऐसी स्थिति में, यह महत्वपूर्ण माना जाता है कि यह दिखाने के लिए कि प्र तिबंधित पदार्थ की शेष विपुल मात्रा का क्या हुआ, अभिलेख पर कुछ भी नहीं था। अभियोजन पक्ष के उचित स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में, उसके मामले को काफी कमजोर करती है और गवाहों द्वारा दिए गए बयानों के साक्ष्य मूल्य को कम करती है।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से, जब्त अफीम की बड़ी मात्रा को पेश करने में चूक से, न्यायालय के विचार में कथित रूप से जब्त किए गए प्र तिबंधित पदार्थ से लिए गए और ए, बी, सी, डी, ई, एफ के रूप में चिह्नित नमूनों की वास्तविकता पर संदेह पैदा होगा। हालाँकि, इस सरल तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इसे नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह किस अधिकार से किया गया था। विधि के अनुसार ऐसा प्राधिकार मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से प्र वाहित होना चाहिए। अभिलेख के सिंहावलोकन पर, यह स्पष्ट है कि किसी भी समय अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त अफीम को नष्ट करने या अन्यथा उसके निपटान के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। अभियोजन पक्ष को इसके निपटान के लिए कार्रवाई का एकमात्र तरीका मजिस्ट्रेट की सक्षम अदालत से आदेश प्राप्त करना चाहिए, जैसा कि अधिनियम की धारा 52-ए के तहत परिकल्पित है। अधिनियम के तहत यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी ऐसा आवेदन

किया जाता है, मजिस्ट्रेट जल्द से जल्द आवेदन की अनुमति दे सकता है (देखें नूर आगा बनाम पंजाब राज्य, (2008) 16 एस. सी. सी. 417 भी) : (2010) 3 एस. सी. सी. (किर) 748) ।

11. इस तथ्य से कोई प्रत्याख्यान नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने कथित रूप से जब्त की गई भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री के निपटान / विनाश के लिए ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया है और न ही मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित किया गया है । यहाँ तक कि इस तरह के कथित विनाश / निपटान से पहले आरोपी को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है । यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की कहानी को जल्दबाजी में माना और प्रतिवादी को भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ के प्रस्तुति की गारंटी दिए बिना दोषसिद्धि प्रदत्त की । लेकिन, उच्च न्यायालय ने मामले के इस पहलू से निपटने में कोई गलती नहीं की और इस निष्कर्ष पर पहुँचकर अभियोजन पक्ष की कहानी पर विश्वास नहीं किया कि वाद में प्रमाण प्रस्तुत करते समय गवाहों को भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ नहीं दिखाया गया था ।

12. अभियोजन पक्ष के मामले में अन्य विसंगतियों की ओर रुख करते हुए, पीडब्लू 1 और 2 अभियोजन पक्ष द्वारा आलेखित स्वतंत्र साक्षी पक्ष द्रोही हो गए हैं और इसके मामले का समर्थन नहीं किया है । अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उन्होंने केवल जांच एजेंसी की मर्जी से कागजों पर अपने हस्ताक्षर किए थे । एक अन्य पहलू जो आरोपी पक्ष में जाता है, वह यह है कि अभियोजन के संस्करण पर, कि प्रतिवादी ने स्वेच्छा से इकबालिया बयान दिया था; अभियोजन पक्ष के एक प्रमुख गवाह मादक पदार्थ अधिकारी (पीडब्लू 5) की संस्वीकृति ;

कि अधिनियम की धारा ६७ के अंतर्गत प्र तिवादी-आरोपी का बयान दर्ज किया गया था ; जब वह हिरासत में था और बयानों में समय का उल्लेख नहीं किया गया था ; के प्र काश में विश्वास नहीं किया जा सकता है । इस तथ्य की पुष्टि पीडब्लू 6 के बयान से भी होती है कि आरोपी का बयान गिरफ्तारी के बाद और हिरासत में रहते हुए दर्ज किया गया था । अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि अपराध स्वीकार करने वाले आरोपी का बयान, अधिनियम के प्रा वधानों के तहत स्वेच्छा से दिया गया था ।

(जोर दिया गया)

13. जब्ती के संबंध में एक गंभीर संदेह है । P.W. 5 जो स्वयं एक पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने घटना से पहले भी वही जब्त की गई साम ग्री के अस्तित्व पर बयान दिया था । अभियोजन पक्ष के मामले के आधार को नष्ट करने वाली इस गवाही को चुनौती भी नहीं दी गई है ।
14. दोनों न्यायालयों ने, P.W.11 के कथन को सत्य के रूप में लेते हुए, यांत्रिक रूप से एफ. एस. एल. रिपोर्ट पर निर्भरता रखी है । उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को कम से कम कुछ पहलुओं पर राय के रूप में लिया जा सकता है । बहुत सारी तात्त्विक अनियमितताएँ हैं, जो अभियोजन पक्ष के वाद पर ही गंभीर संदेह पैदा करती हैं । एक उचित विश्लेषण पश्चात, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संशय नहीं है कि विवादित निर्णयों को दरकिनार किया जाना चाहिए और अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देकर, दोषमुक्त किया जाना चाहिए ।
15. परिणामस्वरूप अपील अनुमतित । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय एन. डी. पी. एस., जावरा, जिला रतलाम मध्य प्र देश द्वारा, विशेष सत्र सं. 19/2010 में प्र दत्त दोषसिद्धि व दंडादेश, जिसे मध्य प्र देश उच्च न्यायालय द्वारा,

२०१७ की दाण्डिक अपील क्रमांक ६१६३ में पुष्ट किया गया, निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। बंधपत्र, यदि कोई हो तो, निष्पादित माना जायेगा।

..... न्यायाधीश

(ए. एस. बोपन्ना)

..... न्यायाधीश

(एम. एम. सुंदरेश)

नई दिल्ली ;

12 जुलाई, 2023

The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of litigant to understand it in his / her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी को अपनी भाषा में समझने के लिए सीमित उपयोग के लिए है और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।